

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA

1. DO OBJETO

1.1 O objeto do presente termo aditivo é a **INCLUSÃO** de cláusulas ao contrato de prestação de serviços no que diz respeito as tratativas seguintes.

1.2 Será incluso ao contrato de prestação de serviços a obrigatoriedade por parte da contratada a adequar-se aos atributos de qualidade estabelecidos pela RN510/22 e RN507/22 da ANS.

1.3 O contrato de prestação de serviços deverá obrigatoriamente estar pautado no sigilo e confidencialidade dos dados cadastrais e clínicos, inclusive após a rescisão contratual, em que em caso de descumprimento desta serão aplicadas medidas punitivas ao contratado, de acordo com o grau de severidade do ato, onde deverão ser obedecidos os seguintes critérios:

1.3.1 A CONTRATADA não poderá, em qualquer hipótese, utilizar, divulgar, transferir, ceder de qualquer forma ou fornecer dados e/ou informações da CONTRATANTE e/ou de sociedades integrantes do Sistema Cooperativo UNIMED obtidos em decorrência deste contrato, sob pena de arcar com os prejuízos, perdas e danos decorrentes de sua divulgação.

1.3.2 Para os fins do presente instrumento serão consideradas "Informações Confidenciais e/ou Sigilosas" todas e quaisquer informações e/ as informações técnicas, financeiras, operacionais, econômicas, bem como demais informações comerciais) e quaisquer cópias ou registros destes, orais ou escritos, contidos em qualquer meio físico e/ ou eletrônico que tenha sido, direta ou indiretamente, fornecido e/ ou divulgado entre as partes, sob este contrato e/ou em função dele (inclusive durante as negociações precedentes à assinatura deste), desde que tais informações e/ou dados estejam relacionados aos serviços e demais transações objeto do presente instrumento.

1.3.3 A CONTRATADA obriga-se, por si, seus sócios, empregados, prepostos, sucessores, profissionais ou empresas sub CONTRATADAS, a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos, informações técnicas, comerciais ou pessoais de que venha a ter conhecimento pela CONTRATANTE e/ou por sociedades integrantes do Sistema Cooperativo UNIMED em razão deste contrato, não podendo sob qualquer pretexto divulgá-los, revelá-los, reproduzi-los, utilizá-los ou dar conhecimento deles a terceiros estranhos a esta contratação, sob as penas da lei, sem exclusão d cabal arbitramento de perdas e danos pelos prejuízos sofridos.



1.3.4 A obrigação de sigilo e confidencialidade de que trata esta Cláusula subsistirá permanentemente, mesmo após o cumprimento das demais obrigações ora estipuladas, bem como em qualquer hipótese de extinção do presente contrato.

1.3.5 O CONTRATADO compromete-se, enquanto operador de dados (art. 5º, VII, da Lei 13.709/18), a realizar, em nome da CONTRATANTE, o tratamento dos dados dos usuários da CONTRATANTE exclusivamente para fim de cumprir o objeto deste contrato, conforme estabelece o art. 6º, I, e art. 11, f, da Lei 13.709/18 (LGPD).

1.3.6 Cabe à CONTRATANTE, na qualidade de controladora da documentação/informação dos beneficiários, encaminhar apenas os dados pessoais destes que forem úteis para cumprir o objeto do contrato, nos termos do art. 10, § 1º, da LGPD.

1.3.7 As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) (“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Pessoais apenas na extensão autorizada em conformidade com a LGPD.

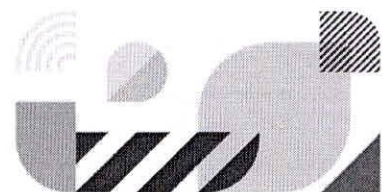
1.3.8 Poderá a CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo, da CONTRATADA, informações relativas às medidas de segurança adotadas quanto ao tratamento dos dados pessoais dos clientes da CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a fornecer relatório de impacto à proteção de dados, caso a CONTRATANTE solicite, por exigência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

1.3.9 As partes serão responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados uma à outra e/ou terceiros em virtude da quebra da confidencialidade e sigilo a que estão obrigadas.

1.3.10 Ficam acrescidas as seguintes definições na CLÁUSULA “DAS DISPOSIÇÕES GERAIS” do contrato aditando:

“Para os fins deste contrato, são considerados:

- a) **Dado Pessoal:** qualquer informação que identifique ou possa levar a identificação de uma pessoa natural. Incluem-se Dados Pessoais considerados sensíveis, como dados referentes à saúde.
- b) **Titular:** pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
- c) **Tratamento:** toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.



- d) **Controlador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
- e) **Operador:** pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador; e
- f) **Consentimento:** manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
- g) **Criança:** Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e "ADOLESCENTE" aquele entre doze e dezoito anos de idade, conforme artigo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente."

1.3.11 Fica incluída a subcláusula "DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS BENEFICIÁRIOS" na CLÁUSULA "DAS DIPOSIÇÕES GERAIS", com a seguinte redação:

"DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS BENEFICIÁRIOS:

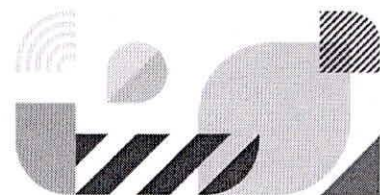
- **Da Privacidade e da Proteção de Dados:** Considerando a atuação das Partes, ambas CONTROLADORAS dos Dados Pessoais tratados em razão deste Contrato e a responsabilidade destas para a perfeita execução e seu objeto, as partes se comprometem a tratar as informações classificadas legalmente como Dados Pessoais em observância à legislação aplicável de privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Deverão ser também observadas eventuais normas em observância à privacidade e proteção de dados, que entrarem em vigor após a assinatura deste contrato.
- **Limitação do tratamento:** As Partes, na qualidade de Controladoras, tratarão os dados pessoais em estrita observância ao disposto neste Contrato e tão somente para a finalidade de execução deste, exceto nos casos em que o Tratamento seja necessário para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias a que se sujeitem as Partes.
- **Limitação da responsabilidade pelo tratamento:** Na hipótese do eventual tratamento dos dados compartilhados em razão deste contrato para finalidades não relacionadas à sua execução, esta atividade de Tratamento ocorrerá fora do contexto deste Contrato, devendo o respectivo Controlador se responsabilizar integralmente por esse tratamento, ficando a outra Parte livre de qualquer obrigação ou responsabilidade dela decorrente.
- **Compartilhamento:** Quando qualquer atividade de Tratamento for realizada por meio de um Operador, as Partes deverão, em relação ao Operador:
 - a) Preservar a integridade e precisão dos Dados Pessoais compartilhados com o Operador;



- b) Verificar e gerar evidências dessa verificação se o Operador tem condições de garantir um nível de proteção de Dados Pessoais, no mínimo, equivalente àquele garantido pelo próprio Controlador;
 - c) Celebrar, por escrito, contrato com o Operador, cujo teor deverá incluir disposições, no mínimo, equivalentes àquelas estabelecidas neste contrato; e
 - d) Ser responsável por todas as ações e omissões do Operador em relação ao tratamento de Dados Pessoais, como se o próprio Controlador as tivesse realizado.
- **Segurança da Informação:** As Partes adotarão medidas técnicas, administrativas e organizacionais aptas a garantir a segurança dos dados pessoais objeto de tratamento, nos termos estabelecidos na legislação vigente aplicável. Tais medidas deverão ser avaliadas e testadas periodicamente para que sejam efetivas e constantemente melhoradas.
 - **Auditoria:** as Partes autorizam a outra Parte, mediante prévia notificação, a condução de auditorias em seus sistemas e/ou procedimentos internos para confirmar a observância do disposto neste contrato. Este procedimento poderá ser conduzido pela Parte auditora ou terceiros contratados para esta finalidade.
 - **Direito dos titulares:** As Partes deverão cooperar mutuamente, no limite de suas atividades, para o cumprimento das obrigações relacionadas ao exercício dos direitos dos Titulares dos Dados Pessoais, observando as normas de Proteção de Dados aplicáveis.

As partes deverão notificar, imediatamente, a outra Parte, em caso de recebimento de solicitação de Titular de Dados, quando relacionada a qualquer atividade de Tratamento realizada no contexto do Contrato, bem como compartilhar o teor da resposta enviada ao Titular, quando assim solicitado pela outra Parte.

- **Incidente de segurança:** Quando as Partes identificarem a ocorrência de um Incidente de Segurança que possa causar dano relevante ao Titular, de acordo com a LGPD e eventuais regulamentações que venham a ser emitidas pela ANPD, deverão notificar a outra Parte por escrito, imediatamente.
- A notificação deverá conter, minimamente, as informações suficientes para que a outra Parte possa cumprir com eventuais exigências impostas pelas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados, tais quais: (I) data e hora do incidente; (II) dados pessoais afetados pelo incidente; (III) número de titulares afetados; (IV) possíveis consequências e impactos do evento; (V) medidas mitigadoras adotadas para a contenção de danos.
- **Requisições de autoridades competentes:** As Partes deverão cooperar mutuamente, no limite de suas atividades, com o cumprimento de obrigações ou solicitações impostas por qualquer Autoridade Fiscalizadora competente.

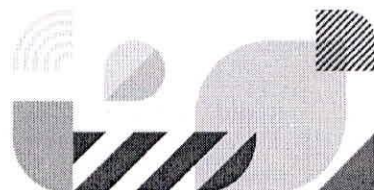


Caso uma das Partes seja destinatária de qualquer ordem judicial ou comunicação oficial que determine o fornecimento ou divulgação de informações pessoais, deverá notificar a outra Parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o ocorrido, oportunizando a adoção, em tempo hábil de medidas legais para impedir ou mitigar os efeitos decorrentes da divulgação dos dados pessoais relacionados a esta requisição ou objetos desta.

- **Indenização:** As Partes deverão indenizar, defender e isentar a outra Parte e/ou suas filiais e subsidiárias de toda e qualquer responsabilidade, perda, reivindicação, dano, penalidade, despesa, multas, indenização por danos morais ou patrimoniais, custos dos esforços de reparação, honorários advocatícios e custos decorrentes de ou relacionados a qualquer ação, reivindicação ou alegação de terceiros - incluindo, sem limitação, qualquer autoridade reguladora ou governamental, que decorrer do não cumprimento deste Contrato e/ou não cumprimento das Leis e Regulamentos de Proteção de Dados.
- **Responsabilidade:** Esta cláusula não gera responsabilidade solidária entre as Partes por quaisquer penalidades relacionadas às atividades de Tratamento realizadas no contexto do Contrato, devendo cada Parte ser responsabilizada individualmente no limite de suas atividades. Sem prejuízo do disposto neste contrato, demais informações sobre tratamento de dados pessoais poderão ser esclarecidos por meio do Portal da Privacidade Unimed, acessível por meio do link
<https://www.unimed.coop.br/site/web/maranhaodosul/portal-da-privacidade>.

1.4 O CONTRATADO deverá OBRIGATORIAMENTE adotar o Plano de Segurança do Paciente contendo estratégias e ações para gestão de riscos conforme as atividades desenvolvidas pelo seu serviço, visando à adoção de boas práticas em segurança do paciente e em conformidade com a RDC nº36/2013. O Plano de segurança do paciente contendo as ações desenvolvidas pela Operadora de Plano de Saúde será disponibilizado na área exclusiva do portal do prestador, acessível por meio do link <https://utilidades.unimedmaranhaodosul.coop.br/prestador/>.

1.5 O CONTRATADO deverá OBRIGATORIAMENTE adotar NO MÍNIMO 02 (dois) Protocolos e Diretrizes Clínicas e 02 (dois) Protocolos de Segurança do Paciente, baseados em evidências e validados por entidades nacionais e/ou internacionais de referência. Ambos os protocolos devem ser pautados considerando as atividades desenvolvidas pelo prestador. Vale ressaltar que, esses protocolos devem ser utilizados pelos profissionais de saúde, e devem estar disponíveis para consulta em locais de fácil acesso das unidades de saúde. A averiguação dos protocolos ocorrerá por meio das visitas in loco.
<https://utilidades.unimedmaranhaodosul.coop.br/prestador/>.



1.6 O CONTRATADO deverá OBRIGATORIAMENTE adotar as boas práticas, por meio do desenvolvimento de indicadores para mensuração e monitoramento do nível de qualidade e segurança do paciente, considerando o prestador e os serviços contratualizados. <https://utilidades.unimedmaranhaodosul.coop.br/prestador/>.

1.7 POLÍTICA DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS Todos os incidentes relacionados à assistência à saúde, incluindo os EA (incidente que atingiu o paciente e causando danos) ocorridos em serviços de saúde devem ser notificados ao SNVS, conforme a RDC nº. 36/2013. Para realizar o cadastramento das notificações deve-se primeiro cadastrar a instituição de saúde, do NSP do serviço de saúde e de usuários do NOTIVISA, acessando o módulo que está disponível no Portal da Anvisa: www.anvisa.gov.br.

1.8 A qualificação de rede, com foco na segurança, constitui-se numa responsabilidade da operadora frente a seus clientes e é uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Segundo a Resolução Normativa número 510 da ANS, que institui o Programa de Divulgação da Qualificação de Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar, sendo assim fica o CONTRATADO OBRIGADO a fornecer a CONTRATANTE os atributos de qualificação conforme vigência de documentação.

1.9 O CONTRATADO deverá OBRIGATORIAMENTE fornecer a atualização cadastral em conformidade com a vigência de cada documentação legal, sendo estas:

- Contrato social (1ª e última alteração);
- CNPJ atualizado;
- Alvará de funcionamento;
- Alvará de vigilância sanitária;
- Alvará de liberação do corpo de bombeiros;
- Termo de responsabilidade técnica;
- CRM PJ;
- Comprovante de endereço atualizado;
- CNES atualizado;
- Plano de gerenciamento de resíduos sólidos - PGRSS;
- RG e CPF de todos os sócios;
- Documentação do corpo clínico (diplomas de graduação, certificados de pós-graduação, diplomas de residência médica, título de especialização médica, anuidades dos conselhos dos profissionais de saúde).



2. DA VIGÊNCIA

2.1 A vigência das presentes cláusulas começará a vigor na data de 01 (um) de FEVEREIRO de 2024.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições dispostas no contrato ora aditado.

Por estarem justos e acertados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, se obrigando a cumprir o que nele está avençado, na presença de duas testemunhas, que abaixo também subscrevem, para os fins pretendidos.

Imperatriz - MA, 01 de fevereiro de 2024.

UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JEAN MARCIO COSTA
MACHADO
NASCIMENTO:40222470
372

Assinado de forma digital por JEAN MARCIO
COSTA MACHADO NASCIMENTO:40222470372
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em
branco), cn=JEAN MARCIO COSTA MACHADO
NASCIMENTO:40222470372
Dados: 2024.02.16 09:04:16 -03'00'

Jean Márcio Costa Machado Nascimento

Diretor Presidente

EDSON MARTINS DE
MOURA:574869216
34

Assinado de forma digital por EDSON
MARTINS DE MOURA:57486921634
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=07000276000119, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(em branco), cn=EDSON
MARTINS DE MOURA:57486921634
Dados: 2024.02.07 17:41:06 -03'00'

Edson Martins de Moura

Diretor Vice-Presidente

MARDONE MAHMUD
LAUAR:89441583634

Assinado de forma digital por MARDONE MAHMUD
LAUAR:89441583634
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=07000276000119, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco),
cn=MARDONE MAHMUD LAUAR:89441583634
Dados: 2024.02.08 10:35:14 -03'00'

Mardone Mahmud Lauar

Diretor Superintendente

CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA

Testemunha 1:	Testemunha 2:
Nome:	Nome:
CPF nº	CPF nº



